

อุทธรณ์ว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้พบว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำสัตว์มาเลี้ยงไว้ในบ้านพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ได้แก่ นกฟิราบประมาณ ๕๐ ตัว สุนัขประมาณ ๕ ตัว และไก่ มีลักษณะเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง โดยบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นบ้านแถวชั้นเดียวมีการต่อเติมอาคารด้านหน้าเพื่อใช้เป็นที่พักเลี้ยงนกฟิราบ พื้นบริเวณหน้าบ้านและข้างนอกบ้านมีมูลนกและขนนกเป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นและสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง ถือเป็นการเลี้ยงสัตว์ในที่ชุมชนที่มีจำนวนเกินสมควรอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น เสียง ฝุ่น หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีถือได้ว่ามีความร้ายแรงถึงขนาดอันจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ตามปกติของผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ถือได้ว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนนั้น ระวังเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร และหากเห็นสมควรจะกำหนดวิธีการเพื่อระงับเหตุรำคาญหรือวิธีการเพื่อป้องกันมิให้เหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตไว้ในคำสั่งก็ได้ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ประชาชนได้ร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดียังคงมีการเลี้ยงนกฟิราบในบ้านดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำอันเป็นเหตุรำคาญและให้เคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมภายใน ๗ วัน นับจากได้รับคำสั่ง แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญออกไปและทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านให้สะอาดเรียบร้อยถูกหลักอนามัยภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับคำสั่ง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้ระบุไว้ในคำสั่งว่าเหตุรำคาญดังกล่าวเป็นกรณีตามอนุมาตราใดของมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข แต่ได้อ้างแล้วว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่นำสัตว์จำนวนมากมาเลี้ยงในสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่อาศัยก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง อันพอเข้าใจได้แล้วว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว



จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีเหตุผลในคำสั่งตามมาตรา ๓๗^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๒/๒๕๕๖)

๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เมื่อการประกอบกิจการตัดปับมันโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง การเก็บและการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ก่อให้เกิดเสียงดังจนถึงขนาดที่เป็นเหตุให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงต้องเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการหามาตรการควบคุมเฝ้าระวังขั้นตอนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นการกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุขและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

^{๔๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นก็ได้

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
- (๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องระบุอีก
- (๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒
- (๔) เป็นการออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร

ในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งนั้นร้องขอ



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการตัดพับม้วนโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างและเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอาคารของผู้ฟ้องคดีแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหลายครั้งว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ขึ้นลงรถบรรทุก โดยใช้รถเครนยกแผ่นเหล็กส่งเสียงดัง และคนงานได้ใช้เครื่องจักรกลตัดวัสดุแผ่นเหล็ก โดยใช้แผ่นไฟเบอร์กรีดแผ่นเหล็ก มีการขุดเศษปูนที่เกาะติดอยู่ตามตะแกรงคอนกรีตส่งเสียงดัง ซึ่งพนักงานสอบสวนได้จับกุมลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี และเปรียบเทียบปรับคนละ ๑๐๐ บาท ต่อมา มีการร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) อีกหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ มีผู้ร้องเรียนมายังสำนักงานเขตประเวศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่ามีการยกเหล็กด้วยเครนทำให้เกิดเสียงดัง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเข้าตรวจสอบพบว่ามีเหตุดังกล่าวจริง โดยได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ต่อมา เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีหามาตรการควบคุมฝุ่นละอองขึ้นตอนในการขนย้ายวัสดุไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนใกล้เคียง ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งแล้ว และได้อุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนอันเป็นเหตุรำคาญตามที่ระบุไว้ในคำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ไม่เคยตรวจสอบหรือทดสอบว่าเสียงที่เกิดจากการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้าออกในอาคารเป็นเสียงที่อยู่ในระดับที่เป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการตัดพับม้วนโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอาคารของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบการประกอบกิจการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีหลายครั้ง เช่น บันทึกการจับกุมของพนักงานสอบสวนที่ระบุข้อหาว่าทำให้เกิดเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพ หนังสือของสำนักควบคุมและตรวจโรงงาน ๓ ที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโรงงานโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ผู้ฟ้องคดีหยุดประกอบกิจการบันทึกการตรวจสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ระบุว่า การประกอบกิจการ



ของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ และบันทึกการตรวจโรงงานของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ระบุว่า ไม่พบว่ามี การก่อให้เกิดเสียงดัง เนื่องจากคนงานไม่มีการยกของและได้ออกไปส่งของข้างนอก เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบดังกล่าว ประกอบกับมีข้อร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอาคารของผู้ฟ้องคดีต่อพนักงานสอบสวนและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หลายครั้งว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการส่งเสียงดัง อีกทั้ง การขนย้ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นเหล็กท่อนหรือแผ่นเหล็กขนาดใหญ่โดยใช้รถบรรทุกหรือรถเครน โดยสภาพแล้วการดำเนินการยกม่อให้เกิดเสียงดัง กรณีจึงเชื่อได้ว่าการประกอบกิจการตัดพับม้วนโลหะสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง การเก็บและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี ก่อให้เกิดเสียงดังจนถึงขนาดที่เป็นเหตุให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงอาคารของผู้ฟ้องคดีต้องเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าก่อให้เกิดเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะไม่เคยทำการทดสอบระดับเสียงที่เกิดจากการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้าออกในบริเวณอาคารของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นเสียงที่อยู่ในระดับที่เป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ก็ตาม แต่จากการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่เชื่อได้ว่าโดยสภาพของการประกอบกิจการดังกล่าวย่อมจะเกิดเสียงดังอันเป็นเหตุรำคาญได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหามาตรการควบคุมเฝ้าระวังขั้นตอนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นการกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบอาคารของผู้ฟ้องคดีสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุข และต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีหามาตรการควบคุมเฝ้าระวังขั้นตอนในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๖/๒๕๕๖)

เมื่อการประกอบกิจการผลิตฟืนปลอมได้ก่อให้เกิดเสียงดัง แร่งสนั่นสะเทือนฝุ่นละออง และมีกลิ่นเหม็นของสารเคมีที่ใช้ในกิจการทำฟืนปลอมจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งห้ามผู้ประกอบกิจการดำเนินการผลิตและใช้อาคารที่เป็นสถานที่ผลิตฟืนปลอม เนื่องจากมีการต่อเติมอาคารโดยผิดกฎหมาย และต่อมาได้มีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ต่อเติมออก เพื่อเป็นการระงับเหตุรำคาญ

ที่เกิดขึ้น จึงถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญมาโดยตลอด แม้จะใช้ระยะเวลานาน แต่ก็เนื่องมาจากผู้ประกอบการมีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีจึงยังไม่ถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการผลิตฟันปลอมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งอยู่ติดกันกับอาคารที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดี โดยการประกอบกิจการผลิตฟันปลอมดังกล่าวก่อความรำคาญด้านเสียง แสง สั่นสะเทือน ฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็นของสารเคมีที่ใช้ทำฟันปลอม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ร้องเรียนไปยังนายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการดังกล่าวในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ พร้อมแจ้งให้แก่ไขปรับปรุงควบคุมป้องกันเสียง ความสั่นสะเทือนจากการประกอบกิจการ และในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำชับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แกะไขเครื่องปั๊มลมสองตัว ให้ปิดกันห้อง ในลักษณะมิดชิด จัดหาแผ่นยางวัสดุกันสะเทือนรองเครื่องปั๊มลมและเครื่องเจียรปูนเพื่อควบคุม ป้องกันไม่ให้เสียงรบกวนและป้องกันการสั่นสะเทือน กำหนดให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบเอ็ดวัน ต่อมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีตรวจพบว่า มีการผลิตฟันปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงแจ้งให้ผู้ดูแลสถานที่ทราบ และให้หยุดการผลิตฟันปลอมจนกว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังพบว่ามี การดัดแปลงอาคารเพื่อการพาณิชย์ ให้เป็นอาคารประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็กเพื่อดำเนินกิจการผลิตฟันปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้เครื่องเจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะ ซึ่งติดตั้งอยู่บนชั้นสามของอาคาร จนกว่าจะได้รับการระงับเหตุรำคาญให้หมดไป และหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมทางด้านหลังออกทั้งหมด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับการใช้อาคาร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง โดยอ้างว่ายังได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เช่นเดิม เจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเข้าตรวจสอบสถานประกอบการเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำเครื่องเจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิม มีลักษณะพร้อมใช้งาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับ กรณีฝ่าฝืนคำสั่งห้ามก่อเหตุรำคาญ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้



ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประกอบกิจการผลิตฟันปลอมจนก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญดังกล่าว จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปิดกันห้องในลักษณะมิดชิดและจัดหาแผ่นยางวัสดุกันสะเทือนรองเครื่องบั่นลมทั้งสองตัวเพื่อควบคุมป้องกันเสียงรบกวน ส่วนเครื่องเจียรปูนให้หาแผ่นยางวัสดุกันสะเทือนรองเพื่อควบคุมป้องกันเสียง ความสั่นสะเทือนรบกวนห้องข้างเคียง ต่อมา ได้ทำการตรวจสอบพบว่าอาคารมีการดัดแปลงจากอาคารเพื่อการพาณิชย์เป็นอาคารประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็กเพื่อดำเนินกิจการผลิตฟันปลอม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้เครื่องเจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะซึ่งติดตั้งอยู่บนชั้นสามของอาคาร เนื่องจากก่อให้เกิดเสียงดังและสั่นสะเทือน ซึ่งถือเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ จนกว่าจะดำเนินการระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้น และยังตรวจพบว่าอาคารดังกล่าวมีการต่อเติมด้านหลังอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งห้ามบุคคลใดใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมทางด้านหลังออกทั้งหมด โดยให้ดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จภายในสี่สิบห้าวัน และมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับการใช้อาคาร เนื่องจากเป็นการใช้อาคารเพื่อการอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๓๒^{๔๖} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

^{๔๖} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

- (๑) อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
- (๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น

ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง



โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในขณะที่เดียวกันเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง โดยอ้างว่ายังได้รับความเดือดร้อนเช่นเดิม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนำเครื่องเจียรปูนและเครื่องเหวี่ยงโลหะกลับมาไว้ในตำแหน่งเดิมในลักษณะพร้อมใช้งาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ชำระค่าปรับแล้ว ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปตรวจค้นอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พบผู้ดูแลและพนักงานกำลังทำการผลิตฟันปลอม และพบเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตฟันปลอม โดยผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตได้ จึงร่วมกันจับกุมฐานความผิดผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ขออนุญาตเป็นสถานประกอบการต่อผู้อนุญาต หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศแจ้งการรื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ต่อเติมด้านหลังอาคารออกไป โดยจะเข้าดำเนินการรื้อถอนหลังปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๗ วัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตฟันปลอมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า ทำให้เกิดเสียงดัง แรงสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง และมีกลิ่นเหม็นของสารเคมีที่ใช้ในกิจการทำฟันปลอม ซึ่งเป็นเหตุรำคาญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายมาเป็นลำดับ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบว่าอาคารดังกล่าวมีการต่อเติมด้านหลัง โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก็ได้มีคำสั่งห้ามบุคคลใดใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นอันตราย และต่อมาได้มีประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งการรื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ต่อเติมด้านหลังอาคารออกไปหนึ่งชั้น โดยจะเข้าดำเนินการรื้อถอนหลังปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๗ วัน ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีก็ยืนยันว่า

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ทำการตรวจสอบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ



นับแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ไม่พบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการผลิตฟันปลอมอีกแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลานาน แต่ก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีจึงยังถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส.๑/๒๕๕๘)

กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ไม่ได้ดำเนินการฝังกลบให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น น้ำเสียซึมลงสู่ชั้นใต้ดินส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สั่งให้ผู้ดำเนินการดังกล่าวระงับเหตุรำคาญ แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดขึ้น และเมื่อกรมควบคุมมลพิษกำหนดมาตรการหรือวิธีการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มิได้ดำเนินการให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษอย่างเคร่งครัด และจริงจัง เพื่อให้เหตุรำคาญดังกล่าวระงับสิ้นไป และป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต กรณีจึงถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดดำเนินการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยดังกล่าวเป็นบ่อดินมีขนาดเนื้อที่ประมาณ ๒๒ ไร่ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำมากำจัดเฉลี่ยวันละประมาณ ๕๕ ตัน โดยไม่มีการฝังกลบ ไม่มีบ่อกักน้ำชะมูลฝอย บ่อขยะจึงมีน้ำขัง ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและเชื้อโรค ทำให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณบ่อขยะดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และทำหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือให้ผู้ร้องสอดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อควบคุมบ่อขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหามลพิษของประชาชนจากบ่อขยะดังกล่าว



พบว่า ยังมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ เนื่องจากผู้ร้องสอดไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยเก่า ที่กองอยู่ในบ่อขยะ และยังมีขยะเก่าที่กองอยู่ในบ่อขยะพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ซึ่งไม่สามารถฉีดพ่น สารสกัดชีวภาพได้ทั่วถึง เนื่องจากพื้นที่กว้างและไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ผู้ร้องสอดเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาบ่อขยะ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ปิดบ่อขยะและไม่ให้มีการ ทิ้งขยะต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งยกเลิกใบอนุญาตดำเนินการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยของผู้ร้องสอด และให้ปิดบ่อขยะตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป หลังจากที่ บ่อขยะได้ปิดดำเนินการแล้วยังคงมีกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง และมี แนวโน้มว่ากลิ่นเหม็นจะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ร้องสอดไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับบ่อขยะ ดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการฝังกลบบ่อขยะ แต่ผู้ร้องสอด ยังคงผิดผ่อนตลอดมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ร้องสอดดำเนินการตามคำสั่ง ดังกล่าวโดยเคร่งครัด เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว แต่ยังไม่ มี การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้ดำเนินการแก้ไข เหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสั่งระงับมิให้ผู้ใดนำขยะ มาทิ้งในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งให้ผู้ร้องสอดทำการกลบบ่อขยะ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และห้ามทำการสูบน้ำในบ่อขยะไปทิ้งนอกสถานที่ด้วย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การดำเนินการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของ ผู้ร้องสอด ไม่มีการออกแบบบ่อขยะและก่อสร้างระบบป้องกันการซึมของน้ำเสียลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน เนื่องจากไม่มีการบดอัดพื้นและผนังบ่อด้วยดินเหนียวหรือปูพื้นบ่อด้วยแผ่นพลาสติกกันซึม แต่อย่างใด ทั้งไม่มีการควบคุมการฝังกลบขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่มีการปิดทับด้วยดินเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลง รวมทั้งไม่มีระบบรวบรวมน้ำเสียไปบำบัด มีผลกระทบเรื่องกลิ่นกับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยของผู้ร้องสอดได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็น เหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญ ดังกล่าวภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง โดยหากเห็นว่าสมควรจะดำเนินการด้วยวิธีใด เพื่อระงับเหตุรำคาญดังกล่าวหรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น ในอนาคต ก็อาจจะระบุไว้ในคำสั่งได้ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้อำนาจหน้าที่



ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อกรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งว่า บ่อทิ้งขยะของผู้ร้องสอดซึ่งรับกำจัดขยะจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ และเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยไม่มีการควบคุมการฝังกลบขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และขอความร่วมมือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินการ ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ควบคุมและกำชับให้ผู้รับจ้างกำจัดขยะนำดินมากลบทับขยะมูลฝอยหลังการเทกองขยะให้แล้วเสร็จในแต่ละวันเพื่อลดและป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่น แมลง และสัตว์ที่เข้ามาคุ้ยขยะมูลฝอย ๒. ควบคุมและกำชับให้ผู้รับจ้างกำจัดขยะทำการฉีดพ่นสารสกัดชีวภาพเพื่อดับกลิ่นจากขยะมูลฝอยขณะทำการเทกองขยะ ๓. ควบคุมมิให้มีการสูบน้ำชะขยะมูลฝอยออกสู่พื้นที่ข้างเคียงโดยไม่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นก่อน ๔. ควบคุมและกำชับให้ผู้รับจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำของคลองธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงอย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้เกิดการรั่วไหลของน้ำเสียจากขยะมูลฝอยลงสู่แหล่งน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการตามข้อแนะนำดังกล่าว ต่อมา กรมควบคุมมลพิษได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูวัด ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ พบการดำเนินการของเจ้าของบ่อขยะ ดังนี้ ๑. มีการใช้สารสกัดชีวภาพฉีดพ่นขยะมูลฝอยเพื่อลดความรุนแรงของกลิ่น ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาได้บางส่วน แต่ยังมีขยะเก่าที่กองอยู่ในบ่อขยะพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ซึ่งไม่สามารถฉีดพ่นสารสกัดชีวภาพได้ทั่วถึงเนื่องจากมีพื้นที่ที่กว้างและไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ ๒. ไม่มีการสูบน้ำเสียจากบ่อขยะออกนอกพื้นที่มีเพียงปริมาณน้ำเสียเพียงเล็กน้อยจากการล้างเครื่องจักรและน้ำชะขยะจากรถขนขยะที่ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็น ๓. ยังคงมีการนำขยะมาเทบริเวณปากบ่อและใช้รถขุดตักดินขยะลงบ่อโดยไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดิน เนื่องจากเครื่องจักรไม่สามารถลงไปบดอัดและฝังกลบขยะในบ่อได้ เพราะมีน้ำขังในบ่อจนทำให้ขยะลอยขึ้นมา สาเหตุมาจากไม่มีการวางแผนการฝังกลบขยะให้ถูกต้องมาตั้งแต่ต้น ๔. ยังคงมีปัญหากลิ่นจากขยะมูลฝอย เนื่องจากเจ้าของบ่อขยะไม่มีการกลบทับขยะมูลฝอยเก่าที่กองอยู่ในบ่อ จากการตรวจสอบพบว่าการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษเพียงบางข้อ กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำกับและดูแลการดำเนินงานของเจ้าของบ่อขยะมูลฝอยอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากเจ้าของบ่อขยะไม่ดำเนินการอาจจำเป็นต้องแจ้งปิดเพื่อปรับปรุงบ่อขยะจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ โดยในวันเดียวกันนั้นเอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ร้องสอดเพื่อพิจารณาแก้ปัญหาบ่อขยะ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการของบ่อขยะของผู้ร้องสอด ยกเลิกใบอนุญาตดำเนินการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ และให้ปิดบ่อขยะ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙



เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งดังกล่าวแล้ว กลับเหินห่างจากสิ่งปฏิบูลหรือมูลฝอยก็ยังคงมีอยู่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการให้ผู้ร้องสอดกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับขยะที่กองทับถมกันอยู่ในบริเวณบ่อขยะดังกล่าว โดยมีแนวโน้มว่ากลับเหินห่างจะมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นหลังจากปิดบ่อแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ดำเนินการระงับเหตุรำคาญ (กลิ่นเหม็น) ที่เกิดขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการฉีดพ่นสารสกัดชีวภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อไป จนกว่าปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจะไม่มีผลกระทบต่อประชาชน และมีคำสั่งให้ดำเนินการฝังกลบบ่อขยะดังกล่าว ตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ โดยการออกคำสั่งของกรมมลพิษดังกล่าว เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้ผู้ร้องสอดแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยการฝังกลบขยะตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษเสนอแนะตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องสอดก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประสานกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดต่อไป จากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามที่มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติไปบ้างแล้ว กล่าวคือ ได้ออกคำสั่งให้ดำเนินการฝังกลบบ่อขยะของผู้ร้องสอด และสั่งให้ผู้ร้องสอดทำการฝังกลบขยะที่ยังหลงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการปิดบ่อขยะแล้ว ตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังมิได้ดำเนินการให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษอย่างเคร่งครัดและจริงจัง เพื่อให้เหตุรำคาญดังกล่าวระงับสิ้นไป และป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวโดยดำเนินการให้ผู้ร้องสอดแก้ไขเหตุรำคาญ โดยฝังกลบขยะตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๗/๒๕๕๕)

๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

กรณีห้างสรรพสินค้าก่อสร้างอาคารเก็บขยะมูลฝอย โดยมีระยะห่างจากบ้านพักอาศัยของบุคคลอื่นในส่วนที่เป็นห้องครัวเพียง ๓ เมตร และสร้างทางเข้าออกรถยนต์อยู่ติดกับรั้วบ้านหลังดังกล่าว ทำให้บริเวณบ้านมีกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอยในระหว่างที่มีการเปิดประตูอาคารเก็บขยะ มีค่าระดับเสียงรบกวนเกินกว่า ๑๐ เดซิเบล เอ จากการจราจรผ่านทางเข้าออกรถยนต์ และฝุ่นละอองมีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงในบรรยากาศโดยทั่วไปเท่ากับ ๐.๐๖ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แม้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและไม่มีมาตรการป้องกันผลกระทบ สภาพดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหตุรำคาญ ตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่จะต้องระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดสิ้นไปภายในเวลาอันสมควร การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการตามกฎหมาย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่บริษัท บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ก่อสร้างทางเข้าออกของรถบริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าซึ่งติดกับรั้วและประตูบ้านของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากทำให้เกิดฝุ่น คิวพิษ และเสียงดังจากยานพาหนะ และได้ก่อสร้างอาคารเก็บขยะมูลฝอยติดหลังบ้านของผู้ฟ้องคดี ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการเขตพญาไท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขปัญหาแล้ว แต่ยังไม่อาจเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปิดทางเข้าออกรถยนต์ด้านหลังห้างสรรพสินค้า และย้ายอาคารเก็บขยะมูลฝอยไปยังบริเวณที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อาคารเก็บขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ก่อสร้างติดกับบ้านส่วนที่เป็นห้องครัวของผู้ฟ้องคดี มีขนาด ๖.๓๐ x ๖.๓๐ x ๓.๔๐ เมตร เป็นปริมาตรทั้งหมด ๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งผู้ค้าในห้างจะนำถุงดำบรรจุขยะมาทิ้งในห้องเก็บขยะเพื่อรอรถเก็บขยะมาขนออกทุกคืน



จึงเป็นที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ ๕ (๓๕)^{๔๗} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่ออาคารเก็บขยะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีระยะห่างจากบ้านของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่เป็นห้องครัวเพียงประมาณ ๓-๕ เมตร กรณีจึงเป็นการก่อสร้างอาคารเก็บขยะมูลฝอยที่ฝ่าฝืนต่อข้อ ๗/๒^{๔๘} ของข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ตรวจสอบการอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นที่เก็บขยะมูลฝอยซึ่งสร้างอยู่ใกล้กับบ้านของผู้ฟ้องคดีว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่มาตรา ๔๐^{๔๙} ประกอบมาตรา ๔๒^{๕๐} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๔๗-๔๘} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓๕) "ที่พักรวมมูลฝอย" หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอย เพื่อรอการขนย้ายไปกำจัด

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๗/๒ อาคารประเภท ตลาด โรงแรม ภัตตาคาร สถานพยาบาล อาคารพักอาศัยรวมที่มีห้องพักอาศัยตั้งแต่ ๒๐ หน่วยขึ้นไป และอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีใช้ตึกแถว ห้องแถว ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารดังกล่าว โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ

(๒) พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม

(๓) ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน

(๔) ต้องมีการระบายน้ำเสียจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในกรณีอาคารที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำเสียนั้นต้องเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย

(๕) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำเข้า

(๖) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

(๗) ต้องจัดไว้ในที่ที่สามารถขนย้ายได้โดยสะดวก และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหาร และสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร

^{๔๙-๕๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระวังการกระทำดังกล่าว

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งตาม (๑)

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง



ดังกล่าวได้กำหนดไว้ กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารเก็บขยะมูลฝอยมีระยะห่างจากรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๓ เมตร และที่ตั้งของทางเข้าออกของรถอยู่ติดกับรั้วบ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากผลการตรวจสอบสถานที่พิพาทปรากฏว่า บริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีกลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอยในระหว่างที่มีการเปิดประตูอาคารเก็บขยะเปียก ระดับความเหม็นปานกลางถึงรุนแรงขึ้นอยู่กับทิศทางลม มีค่าระดับเสียงรบกวนเกินกว่า ๑๐ เดซิเบล เอ จากการจราจรผ่านทางเข้าออกรถยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นเสียงรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และฝุ่นละอองมีค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ในบรรยากาศโดยทั่วไปเท่ากับ ๐.๐๖ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งแม้ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป แต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและไม่มีมาตรการป้องกันผลกระทบดังกล่าว สภาพดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่จะต้องระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้หมดสิ้นไปภายในเวลาอันสมควร แม้จะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งและออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่เหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นยังคงปรากฏอยู่ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติพิพาทขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เฉพาะในส่วนของการเก็บขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้ทางเข้าออกด้านหลังห้างสรรพสินค้าเป็นทางเข้าออกของรถ จนกว่าจะได้มีการระงับและป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีอีกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๓/๒๕๕๖)

อาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐



๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

เมื่อผู้ประกอบการกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์เก่าได้ตั้งวางแผงผ้าใบโครงเหล็กบนทางเดินบริเวณหลังร้าน และตั้งวางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าหน้าร้าน ซึ่งเป็นที่สาธารณะที่มีไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้แนะนำและตักเตือนให้ผู้กระทำความผิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่เมื่อผู้กระทำความผิดยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำเตือนดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องสั่งให้ปลดหรือรื้อถอนแผงผ้าใบโครงเหล็ก และจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมรถจักรยานยนต์เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในอาคารพาณิชย์ เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร้องเรียนนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการที่ร้าน พ. พันสีและซ่อมจักรยานยนต์บริเวณหลังตึกแถว รวมทั้งทิ้งน้ำมันหล่อลื่นและของเสียอื่น ๆ ลงท่อระบายน้ำ ทำให้มีกลิ่นเหม็น มีเสียงรบกวน และมีสิ่งกีดขวางปิดทางเท้า เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนได้เข้าตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เจ้าของกิจการร้าน พ. ทำสิ่งกั้นบังการพ่นสีและใช้พัดลมเป่าขณะทำการพ่นสี ส่วนการติดเครื่องรถจักรยานยนต์ให้หันท่อไอเสียไปทางที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งให้เลื่อนเก็บแผงผ้าใบให้เรียบร้อยหลังเสร็จภารกิจ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการตรวจสอบและคำแนะนำที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรับปรุงตามข้างต้น ต่อมาเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนได้ตรวจสอบร้าน พ. อีกครั้ง พบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เชิญผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เข้าร่วมประชุม ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ห้ามมิให้ร้าน พ. ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งมิให้วางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าและตั้งแผงผ้าใบบนทางสาธารณะ หลังจากนั้น ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้เชิญผู้ฟ้องคดีมาชี้แจงข้อเท็จจริงและหาข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอเชิญผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งว่าไม่สามารถร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ระงับเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการของร้าน พ. อีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดี



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ห้ามร้าน พ. ทำการพ่นสี และซ่อมเครื่องยนต์ วางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าหน้าร้าน และตั้งแผงผ้าใบบนที่สาธารณะบริเวณหลังร้าน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทางเดินบริเวณหลังร้าน พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่คั่นกลางระหว่างตลาดเทศบาลเมืองหล่มสักกับหลังร้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นทางสัญจรที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงถือว่าเป็นถนนและเป็นที่สาธารณะตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำแผงผ้าใบโครงสร้างเหล็กขนาด ๓ เมตร x ๓.๕๐ เมตร มีล้อเลื่อนวางกันเป็นผนังบริเวณหลังร้าน ซึ่งแม้แผงผ้าใบดังกล่าวจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงวางแผงผ้าใบไว้บริเวณหลังร้านตลอดเวลา แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งวางแผงผ้าใบโครงเหล็กอยู่บนที่สาธารณะอยู่เป็นประจำมิใช่ตั้งวางไว้เพียงชั่วคราว จึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตั้งวางแผงผ้าใบโครงเหล็กบริเวณทางเดินรอบตลาดซึ่งเป็นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้เลื่อนเก็บแผงผ้าใบให้เรียบร้อยหลังเสร็จภารกิจ การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง^{๕๑} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดูแลกวาดซันไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมอบให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นประจำก็ตาม แต่เมื่อตรวจพบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงละเลยต่อคำแนะนำตักเตือนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ให้อำนาจ โดยมีหน้าที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปลดหรือรื้อถอนแผงผ้าใบโครงเหล็กดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง^{๕๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลได้มีคำสั่ง

^{๕๑-๕๒} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว

การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้นั้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป

ให้รื้อถอน ทั้งข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจับกุมหรือปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๔ (๔) มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง^{๕๓} และมาตรา ๕๔^{๕๔} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่จะใช้ทางด้านหลังอาคารจึงยังไม่หมดไป ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สำหรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ร้าน พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตั้งวางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าหน้าร้านเป็นประจำ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ร้าน พ. เก็บรถจักรยานยนต์บนทางเท้า แต่ในภายหลังก็ยังปรากฏว่าร้าน พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเช่นเดิม กรณีจึงเห็นว่า เมื่อบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งวางจำหน่ายรถจักรยานยนต์เป็นทางเท้าของถนนวิจิ ซึ่งเป็นทางเท้าที่มีไว้ให้ประชาชนใช้เป็นประโยชน์ร่วมกัน จึงถือว่าเป็นถนนตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และเป็นที่สาธารณะตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วางจำหน่ายรถจักรยานยนต์บนทางเท้าโดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติในมาตรา ๑๗ (๒)^{๕๕} มาตรา ๑๙^{๕๖} มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ซึ่งแม้

^{๕๓-๕๖} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใด

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) จอดหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน บนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับซึ่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับซึ่ได้

มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดนั้น พร้อมด้วยยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใช้ในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท



ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ร้าน พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เก็บรถจักรยานยนต์บนทางเท้าแล้ว อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๔ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ก็ตาม แต่เมื่อร้าน พ. ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่จับกุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมกับรถจักรยานยนต์เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และมีอำนาจปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตามมาตรา ๔๔ (๔) มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจับกุมหรือปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแผงผ้าใบบนทางรอบอาคารตลาดบริเวณหลังร้าน พ. และกรณีนำรถจักรยานยนต์มาวางจำหน่ายบนทางเท้าหน้าร้านดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ให้เป็นที่เรียบร้อยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๔/๒๕๕๖)

กรณีเจ้าของร้านค้าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ใช้ที่สาธารณะในการก่อสร้างรั้วสังกะสีและกองวัสดุก่อสร้างชั่วคราว การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง โดยมีได้มีการขอต่อ การอนุญาต และมีได้มีการรื้อถอนรั้วสังกะสีออกไปจากบริเวณดังกล่าว กรณีย่อมถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจดำเนินการรื้อถอนรั้วสังกะสีและขนย้ายกองวัสดุออกไป และแจ้งให้ผู้กระทำความผิดไปชำระค่าปรับและชดเชยค่าใช้จ่ายในการรื้อรั้วและขนย้ายกองวัสดุดังกล่าวได้ การกระทำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้าน จ. ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้ยื่นขออนุญาตปรับปรุงอาคารและขอใช้ถนนซอยสว่างนภาเพื่อกองวัสดุก่อสร้าง เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงก่อสร้างรั้วสังกะสีบนถนนซอยสว่างนภาซึ่งอยู่ด้านข้างอาคารร้าน จ. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและกองวัสดุก่อสร้าง ต่อมา ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ ได้ร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และชาวชุมชนซอยสว่างนภา



ได้ร้องเรียนนายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ฟ้องคดีสร้างรั้วสังกะสีบริเวณดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถใช้ถนนซอยสว่างนภาสัญจรไปมาได้ตามปกติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้วสังกะสีพร้อมกองวัสดุออกจากถนนซอยที่พิพาท โดยผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าเป็นถนนส่วนบุคคล แต่ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันให้รื้อถอนรั้วสังกะสีภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ในระหว่างการตรวจสอบผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อรั้วสังกะสีบริเวณถนนซอยสว่างนภา และได้ทำการรื้อถอนรั้วสังกะสีพิพาทและขนย้ายกองวัสดุหินทรายออกจากถนนซอยสว่างนภา เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับและชดเชยค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนรั้วและค่าขนย้ายกองวัสดุ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๙๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณซอยสว่างนภาและกลุ่มบุคคลผู้ขับรถโดยสารประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ ได้ใช้ถนนซอยสว่างนภาเป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปี ถึง ๕๐ ปีแล้ว โดยไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงเสมือนเป็นถนนสาธารณะ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่ารื้อถอนรั้วพร้อมกองวัสดุบนถนนซอยสว่างนภา ๒ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับและชดเชยค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนรั้วสังกะสีและขนย้ายกองวัสดุ และยกเลิกคำสั่งที่แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่ารื้อถอนรั้วพร้อมกองวัสดุบนถนนซอยสว่างนภาทั้งสองครั้ง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ถนนซอยสว่างนภาเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน ซึ่งมีชื่อนาง ร. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณถนนซอยสว่างนภาและผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ ต่างให้ถ้อยคำที่สอดคล้องกันว่า ได้ใช้ถนนซอยสว่างนภาในการสัญจรไปมาเป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปี ถึง ๕๐ ปี แล้ว โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้ง จึงรับฟังได้ว่าถนนซอยสว่างนภาเป็นถนนและเป็นสาธารณะตามมาตรา ๔^{๕๗} แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง

^{๕๗} พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่างเปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วย



รั้วสังกะสี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร บนถนนซอยสว่างนภา เพื่อป้องกันความปลอดภัยในการปรับปรุงอาคารร้าน จ. จึงต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้หรือเป็นการวางไว้เพียงชั่วคราว และโดยที่ข้อ ๒.๓ ของประกาศเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรับบริการและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเทศบาลเมืองสกลนคร ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๕ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ทางเท้าหรือที่สาธารณะเพื่อวางวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะเกาะกะ กีดขวาง ทำให้ไม่เรียบร้อย ตารางเมตรละ ๑๐๐ บาท ต่อ ๑๕ วัน ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอใช้ที่สาธารณะกองวัสดุชั่วคราวและได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน ๔๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าถนนซอยสว่างนภาเป็นที่สาธารณะและถนนตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีให้ใช้ที่สาธารณะกองวัสดุก่อสร้างชั่วคราว ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอต่อการอนุญาตให้ใช้ที่สาธารณะดังกล่าว และมีได้มีการรื้อถอนรั้วสังกะสีออกไปจากถนนซอยสว่างนภา จนกระทั่งผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางสายสกลนคร-ดงมะไฟ ได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และราษฎรในชุมชนซอยสว่างนภาได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างรั้วสังกะสีบริเวณถนนซอยสว่างนภาเพื่อซ่อมแซมอาคารร้าน จ. ทำให้การจราจรติดขัดมาก ซึ่งเป็นเวลาหลังจากการอนุญาตสิ้นสุดลงถึงประมาณ ๖ เดือน การก่อสร้างรั้วสังกะสีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และเมื่อการก่อสร้างรั้วสังกะสีบนถนนซอยสว่างนภาเป็นการกระทำความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้วสังกะสีดังกล่าวตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อรั้วสังกะสีพร้อมกองวัสดุ และได้มีหนังสือยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนรั้วออกไปภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรื้อรั้วสังกะสีบริเวณถนนซอยสว่างนภา พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เทศบาลเมืองสกลนครจำเป็นต้อง